

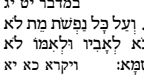
מסורת הש"ס

^[א] נדה מז: ע"ש, ^[ב] סנהדרין ד. מיר לת. ^[ג] ודף מט: גג: א, ^[ד] געלל ^[ה] כת: ד, ^[ו] ולקמן עד: קכט: , ^[ז] ז"ל דהוה אמינא, ^[ח] והייט כגמג אכל, ^[ט] גי ר"מ ונפשות,



תורה אור השלם

- ↑ ובל אשר יגע על פני השדה בחלל הרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים: במדבר יט טז
- ↑ כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את מושבן ה' טמא ונברתה הנפש הרוא מישך אל כי מי נדה לא זרק עלי טמא יקה עוד טמאָתו בו: במדבר יט יג
- ↑ ועל כל נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא: ויקרא כא יא



הנהות מהר"ב רנשבורג

א' רש"י ד"ה הנשר מגע נבלה וכו' אי נמי אס יא. מנה יא נמחה. וי"צ מנא כ"ל ודלא כר' חסדא לקמן דף ע"ד ע"א דנענוב מת לכ"ע שמיטה עשה ניפול יעשה ונפרש רש"י כזה כרזה שס דפליגי נמי בלגרי דעובר מת דרו"ק: **ב'** תוס' ד"ה (נעמד הקודס) כי קלמר וכו' מתח אכנס שלא טמא וכו' כ"ל:



מוסף רש"י

שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרודור. ונחש חוץ דמי נפק הוה ליה ילד ולא הו' כלועס וטמא מדאורייתא משום נוגע במת (נדה צב). לרבות גולל ודופק. שטמא כגמג ובמנא ונבלא (סוכה ג). אס עשאו גולל לקבר מטמא לעולם בזהל מת עמלו ואפילו טעל משס (עובדין יט). לרביעית דם. הוה שיעור חימוי של אדם ונבלא הו' לא אקריי מת עד שיהא צו שיער מיתה (סנהדרין ד.). שחי נפשות. משמע משני בני אדם, וכתב מת כדי מיתה היינו רביעית (שם). נפשות היינו דם דלאקריי נפש (שם) רביעית דם קרי ליה נפש כדאמרינן התם (שבת לא): רביעית דם נחמי כנס (נזיר דה.). הבשר מגע נבלה. כל העובר והכהמה נגעו בלגרי טמאין (לעיל סח.). נשר העובר שהיה מחובר לאבר היואל (לקמן עד.). מגע טרפה שחוטה. שאבר היואל עדיין הוה מחובר בשעת שחיטה. אע"פ שאין שחיטה מחייתה בלחילה מטהרמה מידי נבילה. כטריסה ששחיטה מחייתה, וטעמיהו מפרש מתמי, ולקמן (גג). מפרש בפירקין בטריסה שחוטה מאי מגע שייך למימר צה ומפרש טעריפה שחוטה מטמאה את המוקדשים מדרבנן (לעיל סח.).

והא עובר וחיה. דקתני מתני' החיה טמאה שצעה והאשה טהורה: **וקמטמי לה עובר לחיה**. ש"מ דטעמא דאשה טהורה משום מגע בית הסתרים הוה ולא משום כלוע: **טבעת אין סופה לנאם**. בתמיה: **טומאה זו**. דחיה: **מאי אינה מדברי פורה**. ל"ל למימר כולי האי לימא טומאה זו דברי סופרים משום גזירה כדמפרש לקמיה: **לא סימא**. מתני' ר"ע היא דאמר עובר מת שצמעי אשה טמא הלכך מטמא לחיה דטומאה כלועה מטמאה וטהרה כלועה גמיטמא ואשה טהורה משום דמגע בית הסתרים הוה: **אלא אפי' לר' ישמעאל נו'**. ולקמן צעי מאי ר' ישמעאל ור"ע: **גזירה שמא יוציא נו'**. דאי אמרת חיה שפטה ידה למעי אשה ונגעה בעובר מת טהורה עפמיס שהולד מוציא ראשו חוץ לפרוזדור והרי הוה כילוד ומטמא לפרוזדור חיה שעדיין הוה צמעיה ואמי לטהרה אכל צרועה שהושיט ידו למיגזר הכי מפני שרחם שלה גלוי כדי מפיק חיו ליה: **טרידא**. עסוקה היא צחצחיה וצרייה וטרידא מולמר לחיה אל תגע: **על פני הסדה**. משמע גלוי: **להוציא עוצר**. שהוא טמון: **גולל**. כסוי הארון של מת: **דופק**. דף שנותנין כדזו: **ור' ישמעאל סגר גולל ודופק הלכתא היא**. וכי אתא קרא להוציא עוצר: **ור"ע סגר עוצר צמעי אשה טמא**. וכי אתא קרא לגולל ודופק וקסגר לאו הלכתא היא: **מדאורייתא מנא ליה**. דטמא דלא מטהר ליה ממשמעותיה דעל פני הסדה ואפי' לא מייחר: **במה צנפס**.

מת שהוא בתוך נפש האחרת: **רביעית הלוג דם חיי האדם תלוין צו שצנך הוה מתקיים: אף רביעית דם בנא משני מחיס**. הלכך האי קרא דכתיב ביה חד נפש לאו לרביעית דס אתא: **נפשות**. משמע שמים: **מס**. דבר שמימה בשה על ידו דהיינו רביעית: **ביתני' הנשר טהור**. שאין בהמה מקבלת טומאה מחיים: **הנשר מגע נבלה**. בשר העוצר מגע אבר מן החי שהוא מטמא כנבלה בזהעור והרוטב (לקמן דף קכט.). אי נמי אס א' יא' עובר מת נבלה גמורה הוי האבר מאחר שלא טהרתו שחיטת אמו: **מגע טרפה שחוטה**. שהשחיטה אע"פ שאינה מתרת האבר בלחילה מטהרתו מידי נבלה והוא כטרפה שחוטה שאינה מטמאה מן התורה כדמפרש ואזיל אלא מדרבנן כמקדשין: מה

סמוך לנקב ואז היא כבר מעוכלת: **וְהָרִי חיה ועובר דבשתי טבעות דמו**. מה שפי' בקונטרס אלמא דטומאה צלע טבעת נמי תנינא בלע טבעת טמאה טובל דאשה טהורה משום בית הסתרים וכן פי' בסמוך גבי לא תימא מתני' ר' עקיבא היא וקשה נהי דמגע בית הסתרים לא מטמא לא מטמא אלא ז"ל כדפירשנו דאשה טהורה משום טומאה כלועה היא וחיה הויה כשתי טבעות: **בְּזִירָהָ שְׂמא יוציא ולד ראשו וכו'**. פי' בקונטרס משום דהרי הוה כילוד משמע דדוקא נקט ראשו וכן משמע צפ' יואל דופן (מה דף מז): גבי יולדת מטמאה צפנים כצחוץ דקאמר בגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור כדר' אושעיא כו' משמע דר' אושעיא נקט דוקא ראשו ותימה דלמאי נקט ראשו אפי' הוציא ידו חוץ לפרוזדור נמי נטמאה חמה שנגעה צו או הקיטה דתו לאו טומאה כלועה היא וי"ל דגזירת הכתוב היא דעד שיהא כילוד לא מטמאה כדדריש מעל פני השדה והשחא ניחא הא דלרין ר' ישמעאל למדרש טעמא מקרא דטעמיה פשוט דטומאה כלועה היא אלא משום דלא מטמא בהוציא ידו עד שיהא כילוד ור' עקיבא נמי לא פליג אלא בהוציא את ידו וכן משמע דלא תימא אליבא דר"ע משמע דכר"ע אחיא מתני' בפשיטות דטמאה החיה מדברי סופרים דגוריון כולו צמעי אשה אטו הוציא ידו אכל אי ר"ע מטמא עוצר צמעי אמו אפי' לא יא' לחוץ כלל היכי מתוקמא מתניתא אליציה דחיה טמאה ואשה טהורה:

גוֹרָלָּ ודופק. מפורש בפ"ק דכתובות (דף ד: ד"ה עד): **שְׂרָתִי נפשות ושיעור אחד**. ור' ישמעאל סגר דיש אס למסורת ונפשת כתיב כדאמר כסנהדרין בפ"ק (דף ד). וקשה דתרי קראי צרביעית דס ל"ל במת צנפס ^אונפס: **הַצִּיאָ עובר את ידו וחתכה ואח"כ שחט את אמו הבשר טהור**. דעוצר שצפנים אפי' מת חשיב כחי דהא קא מהני ליה שחיטה אמו להסירו אף בלחילה: **וְחֻכְמִיִּם אומרים מגע טרפה שחוטה**. בשחיטה עושה ניפול פליגי כדאמר בגמ' וקודם שחיטה לכ"ע אדם שנוגע באבר שצחוץ טהור דאי מחיים מטמא היכי הוה מהני שחיטה לרבנן להפקיע הטומאה לטהרות ולעיל דקתני הושיט רועה את ידו ונגע צו טהור לאו דוקא לפי שהוא צפנים לדפי' הוציא עוצר ידו לחוץ ונגע צו הרועה טהור אלא להודיעך כמו דר' יוסי הגלילי לדפי' הכי בטמאה טמא א"נ מודו רבנן בהוציא ידו לחוץ ונגע צו דבטמאה טמא דלענין מה שצפנים הוה דמקשינן טמאה לטהורה ולא לענין מה שצחוץ:

בהמה המקשה פרק רביעי חולין

אע"פ שהוא אב הטומאה אין לו טומאת משא וטבעת טהורה נמי לא מטמאה מחמת אדם טעמא נמי משום דבית הסתרים דלדס לא מטמא אכל צב' טבעות דלא שייך צהו בית הסתרים הוה אמינא במסותרים צתוכו ליטמו קמ"ל דטעמא דמתני' משום כלוע הוה וחצירו נמי לא מטמא וקשה לפירשו

דבטבעת שנגעה במת הרי הוה כחלל וטומאתה צוקעת ועולה ואפי' רלוזה תחת אצנים שלא ^א מטמא את האדם מכח בית הסתרים ומה שפי' דטבעת טהורה לא מטמאה מחמת אדם משום דבית הסתרים דלדס לא מטמא אטו אס נכנס אדם ללחל המת וכלים או אוכלין צקומטו ה"נ דטהורים דלע"ג דבית הסתרים לאו צת מקבלי טומאה נינהו מ"מ לא הוי כמייד פתיל דמצינל בזהל המת הוי טיט דלאו צני קבולי טומאה נינהו ואוכלין שגיבנן צטיט והכניסם ללחל המת טמאים ומה שפירש נמי דאין טומאת משא אלא למי שטומאה בזה ממנו הרי מדרס הזז דמטמא במשא וה"נ טבעת שנגעה במת כיון דהויה כחלל לטמא במשא דלטמא במשא לא מהני בית הסתרים כדפי' בקונט' וצפ' יואל דופן (מה דף מז): נמי אמרי' נבלה צקומטו טמא נהי דצמגע לא מטמא במשא מיהא מטמא לכך נראה דטעמא דמתני' משום דכלוע הוה ומ"מ אשמעיון צרה צשני טבעות דממתני' לא אשמעיון ליה ^א דהא דלע"ג דטומאה כלועה לא מטמאה היינו טהרה צעלמא אכל טהרה הצלועה מיטמאה וכן הא דטהרה הצלועה לא מיטמאה היינו מטומאה דעלמא ולא מטומאה הצלועה עמה ואין לתמוה כיון דצא לאשמועיון כאן צשתי טבעות מאי כשס דהכי פירשו כשס שטומאה כלועה אינה מטמאה את האדם הצלועה אע"פ שנגעה צו כך אינה מטמאה טהרה שאכלה וא"ת מנא לה לרצה הא דטהרה כלועה לא מיטמאה מטומאה שאכלה הא לא אחי מקי' דמייד פתיל וי"ל דכולה מלמא דריש צרה מן האוכל את נבלתה מי לא עסקינן דלכל סמוך לשקיעת החמה

וקאמר רחמנא דטהור אפי' לאכול בתרומה ונוגעת בטומאה שצמעיה ואסור לטמאה וא"ת שתי טבעות נמי תנינא בלע טבעת טמאה טובל ואוכל בתרומה ויש לומר דהתם כריך הויה שלישי ושציעי וכשצא לאכול תרומה כבר יש שצעה ימים שנבלעה והרי היא מסתמא כבר סמוך לנקב וכשצולע תרומה אינה נוגעת בטבעת עד שצבא אכלה דאמר ר' עובד דבשתי טבעות דמו. מה שפי' בקונטרס אלמא דטומאה כלועה מטמאה וטעמא דאשה טהורה משום בית הסתרים לא מטמא לא מטמא אלא ז"ל כדפירשנו דאשה טהורה משום טומאה כלועה היא וחיה הויה כשתי טבעות: **בְּזִירָהָ שְׂמא יוציא ולד ראשו וכו'**. פי' בקונטרס משום דהרי הוה כילוד משמע דדוקא נקט ראשו וכן משמע צפ' יואל דופן (מה דף מז): גבי יולדת מטמאה צפנים כצחוץ דקאמר בגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור כדר' אושעיא כו' משמע דר' אושעיא נקט דוקא ראשו ותימה דלמאי נקט ראשו אפי' הוציא ידו חוץ לפרוזדור נמי נטמאה חמה שנגעה צו או הקיטה דתו לאו טומאה כלועה היא וי"ל דגזירת הכתוב היא דעד שיהא כילוד לא מטמאה כדדריש מעל פני השדה והשחא ניחא הא דלרין ר' ישמעאל למדרש טעמא מקרא דטעמיה פשוט דטומאה כלועה היא אלא משום דלא מטמא בהוציא ידו עד שיהא כילוד ור' עקיבא נמי לא פליג אלא בהוציא את ידו וכן משמע דלא תימא אליבא דר"ע משמע דכר"ע אחיא מתני' בפשיטות דטמאה החיה מדברי סופרים דגוריון כולו צמעי אשה אטו הוציא ידו אכל אי ר"ע מטמא עוצר צמעי אמו אפי' לא יא' לחוץ כלל היכי מתוקמא מתניתא אליציה דחיה טמאה ואשה טהורה:

גוֹרָלָּ ודופק. מפורש בפ"ק דכתובות (דף ד: ד"ה עד): **שְׂרָתִי נפשות ושיעור אחד**. ור' ישמעאל סגר דיש אס למסורת ונפשת כתיב כדאמר כסנהדרין בפ"ק (דף ד). וקשה דתרי קראי צרביעית דס ל"ל במת צנפס ^אונפס: **הַצִּיאָ עובר את ידו וחתכה ואח"כ שחט את אמו הבשר טהור**. דעוצר שצפנים אפי' מת חשיב כחי דהא קא מהני ליה שחיטה אמו להסירו אף בלחילה: **וְחֻכְמִיִּם אומרים מגע טרפה שחוטה**. בשחיטה עושה ניפול פליגי כדאמר בגמ' וקודם שחיטה לכ"ע אדם שנוגע באבר שצחוץ טהור דאי מחיים מטמא היכי הוה מהני שחיטה לרבנן להפקיע הטומאה לטהרות ולעיל דקתני הושיט רועה את ידו ונגע צו טהור לאו דוקא לפי שהוא צפנים לדפי' הוציא עוצר ידו לחוץ ונגע צו הרועה טהור אלא להודיעך כמו דר' יוסי הגלילי לדפי' הכי בטמאה טמא א"נ מודו רבנן בהוציא ידו לחוץ ונגע צו דבטמאה טמא דלענין מה שצפנים הוה דמקשינן טמאה לטהורה ולא לענין מה שצחוץ:

טהור

עב.

עין משפט ונר מצוה

לח א מיי פכ"ה מהל' טומאת מת הלי"ב:

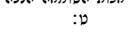
לג ב מיי שס הלכה ח:

לז ג מיי פ"ב שס הל' טו

ע"ש בכ"מ:

מא ד מיי פ"ד שס הלכה א:

מב ה ו מיי פ"ב מהל' אלות הטומאה הלכה ט:



שיטה מקובצת

א' שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרודור. גיב עי' תוס' בכורות דף כ"ב ע"א: **ב'** לרביעית דם הבאה מן המת. גיב עי' תוס' מנחות דף קד ע"א: **ג'** מטמאה וטהרה בלועה מיטמאה ואשה כצ"ל:



רבינו גרשום

והא עובר וחיה דבשתי טבעות דמו. דעובר במעי בהמה יוד חיה במעי בהמה שניין בלועין העובר והיד וקא מטמא ליה עובר לחיה: שאני עובר הואיל וסופו לצאת ולא מיהוי ככלוע: טומאה זו (אינה מדברי תורה) דמטמאה עובר לחיה [אינה מדר']: שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרודור והוי כילוד: אי הכי אשה נמי. דאי חיישינן להא דאמרת שמא יוציא ולד א"כ אפי' האם נמי תהא טמאה: אשה מרגשת בעצמה. כשיצא תהא יודעת: ותימא ליה לחיה. כלומר אמאי אמרי' החיה טמאה שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור ותימא ליה האם לחיה כשיצא ראשו ולא תהא טמאה החיה עד דתימא לה האם לחיה: להוציא עובר שבמעי אשה. כלומר דאין ע"י פני השדה: וזהו כסוי שעל גבי ארון של מת דופק דפנות שטמאין כמא ולא להוציא עובר שבמעי אשה: ורבי עקיבא לטעמיה דאמר אף רביעית דם. דר' עקיבא לא בעי ליה להאי קרא: ושיעור א'. כלומר ורביעית אחד. ואח"כ שחט את אמו הבשר טהור. כלומר דאין מטמאה מחיים: